Lei nº 9.099/1995 — Juizados Especiais Cíveis e Criminais (JECrim)

Resumo para memorização · Oficial de Justiça (marcações do material-fonte)

Cobertura: o material-fonte (págs. 42–43 da apostila) traz **apenas** os arts. **1º e 2º** (Cap. I — Disposições gerais), **60 a 62** (Cap. III — Juizados Especiais Criminais, Disposições gerais) e **66 a 68** (Seção I — Da competência e dos atos processuais). O arquivo salta do art. 62 para o art. 66: os **arts. 63 a 65** não constam. Este resumo cobre **todos** os dispositivos do arquivo e somente eles.

Azul · regra | Verde · requisitos/elementos | Laranja · atenção para a prova

Vermelho · exceções/pontos críticos

Roxo · mnemônico de iniciais, junto ao dispositivo (recurso didático, não é texto legal)

Roxo tracejado · vínculo de memorização (relação lógica/numérica entre dispositivos)

Verde marca-texto · letra do mnemônico, grifada no texto do dispositivo | OJ 2023 | OJ 2024

= cobrado em prova de Oficial de Justiça, conforme marcação do material-fonte

Art. 1º — Criação e finalidade dos Juizados

REGRA CENTRAL (CAPUT)

Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais são **órgãos da Justiça Ordinária**, criados pela **União** (no **Distrito Federal** e nos **Territórios**) e pelos **Estados**, para **4 finalidades**, nas causas de sua competência. **C.P.J.E**

Quem **União** → no DF e nos Territórios · **Estados**.

Para conciliação · processo · julgamento · execução.

Palavras-chave: Justiça Ordinária | União: DF e Territórios | Estados | nas causas de sua competência

ATENÇÃO PARA A PROVA

- São órgãos da Justiça **Ordinária** (não "especializada").
- A União cria os Juizados **no DF e nos Territórios**; os Estados, os seus.
- Art. 1º tem **4** finalidades (C.P.J.E); o art. 60 repete só **3** (ver vínculo no art. 60).

Art. 2º — Critérios do processo (Juizados em geral)

REGRA CENTRAL (CAPUT)

O processo orienta-se por **5 critérios** e busca, **sempre que possível**, a **conciliação ou a transação**.

C.E.S.I.O fora da ordem da lei · "CÉSIO"

Critérios oralidade · simplicidade · informalidade · economia processual · celeridade.

Busca sempre que possível: **conciliação** ou **transação**.

VÍNCULO Gancho da sigla: o **césio** é um metal que **reage na hora** (explode em contato com a água) → processo que resolve **na hora**: célere, econômico, simples, informal e oral.

ATENÇÃO PARA A PROVA

- Troca provável: um critério de fora da lista (ex.: "publicidade", "formalidade"): os critérios são só os **5** do CÉSIO.
- O que o art. 2º **busca** é conciliação/transação — a reparação dos danos e a pena não privativa são do **art. 62**.

Art. 60 — Juizado Especial Criminal: composição e competência

OJ 2024

REGRA CENTRAL (CAPUT)

O JECrim, provido por juízes **togados** ou **togados e leigos**, tem competência para a **conciliação**, o **julgamento** e a **execução** das **infrações penais de menor potencial ofensivo**, **respeitadas as regras de conexão e continência**. C.J.E

Juízes togados **ou** togados **e** leigos (nunca só leigos).

Compet. conciliação · julgamento · execução — das **IMPO**.

P.U. OJ 2024 **Reunião de processos** perante o **juízo comum** ou o **tribunal do júri**, decorrente de **conexão e continência**: observam-se os institutos da **transação penal** e da **composição dos danos civis**.

SITUAÇÃO	CONSEQUÊNCIA
IMPO sem conexão/continência com outra causa	**JECrim: conciliação, julgamento, execução**
Reunião no **juízo comum** ou no **júri** por conexão/continência	**observam-se transação penal e composição dos danos civis**

VÍNCULO Art. 1º = **C.P.J.E** (4 finalidades) · art. 60 = **C.J.E** (3): o JECrim "perde o **P**" de **processo** no texto do art. 60. Mesma ordem, uma letra a menos.

PONTO CRÍTICO — CONEXÃO E CONTINÊNCIA

Os processos podem ser reunidos no **juízo comum** ou no **tribunal do júri**; mesmo lá, a **transação penal** e a **composição dos danos civis** continuam a ser observadas (P.U.).

ATENÇÃO PARA A PROVA

- Composição: togados **ou** togados **e** leigos — afirmação "apenas juízes leigos" está errada.
- Competência do caput: **conciliação, julgamento e execução** — o art. 60 não lista "processo".
- P.U.: são **dois** institutos preservados — transação penal **e** composição dos danos civis.

Art. 61 — Infração penal de menor potencial ofensivo (IMPO)

OJ 2023

REGRA CENTRAL (CAPUT)

Para os efeitos desta Lei, são IMPO: as **contravenções penais** e os **crimes** a que a lei comine **pena máxima não superior a 2 anos**, **cumulada ou não com multa**.

INFRAÇÃO	É IMPO?
Contravenção penal (o texto não fixa limite de pena)	**Sim**
Crime com pena máxima **não superior a 2 anos**, cumulada ou não com multa	**Sim**
Crime com pena máxima **superior a 2 anos**	**Não**

VÍNCULO **"Não superior a 2"** = **até 2, inclusive**: pena máxima de exatamente 2 anos **é** IMPO. A multa não muda nada ("cumulada **ou não**").

ATENÇÃO PARA A PROVA

- Conta a pena **máxima** cominada — não a mínima.
- Troca comum: "inferior a 2 anos" ou "não superior a 1 ano" → errado. É **não superior a 2**.
- **Toda** contravenção é IMPO; para crime, vale o teto de **2 anos**.

Art. 62 — Critérios e objetivos do processo no JECrim

REGRA CENTRAL (CAPUT)

O processo perante o Juizado Especial orienta-se pelos **mesmos 5 critérios** do art. 2º, **objetivando**, sempre que possível, a **reparação dos danos** sofridos pela vítima e a aplicação de **pena não privativa de liberdade**. **C.E.S.I.O** fora da ordem da lei

Critérios **o**[5]ralidade · **s**[3]implicidade · **i**[4]nformalidade · **e**[2]conomia processual · **c**[1]eleridade.

Objetivo sempre que possível: **reparação dos danos sofridos pela vítima** + **pena não privativa de liberdade**.

VÍNCULO Critérios **iguais** nos arts. 2º e 62 (CÉSIO nos dois). Muda só o fim: art. 2º **busca** conciliação/transação · art. 62 **objetiva** reparar a **vítima** e evitar a prisão (pena **não privativa**).

ATENÇÃO PARA A PROVA

- Pena **não privativa** de liberdade — a banca troca por "privativa" ou "restritiva".
- Reparação dos danos sofridos pela **vítima**, "sempre que possível" (não é obrigatória em todo caso).

Painel — Critérios e finalidade: Juizados em geral × JECrim (arts. 2º e 62)

Critérios · geral

Art. 2º · **processo orientar-se-á** **Juizados em geral (Cap. I)**

C.E.S.I.O — celeridade, economia processual, simplicidade, informalidade, oralidade.

Critérios · JECrim

Art. 62 · **processo perante o Juizado** **Juizado Criminal (Cap. III)**

C.E.S.I.O — os **mesmos 5**, sem acréscimo nem supressão.

Finalidade · geral

Art. 2º · **buscando** **sempre que possível**

VERBO	META
buscando	**conciliação ou transação**

Finalidade · JECrim

Art. 62 · **objetivando** **sempre que possível**

VERBO	META
objetivando	**reparação dos danos da vítima + pena não privativa de liberdade**

Art. 66 — Citação

REGRA CENTRAL (CAPUT)

A citação será **pessoal** e far-se-á **no próprio Juizado**, sempre que possível, **ou por mandado**.

Caput Pessoal · no **próprio Juizado** (preferência: "sempre que possível") **ou** por **mandado**.

P.U. **Não encontrado** o acusado para ser citado → o Juiz **encaminha as peças existentes ao Juízo comum**, para adoção do procedimento previsto em lei.

VÍNCULO O art. 66 só prevê citação **pessoal** (no Juizado ou por mandado). Se a pessoa não é achada, o caso **sai** do Juizado → juízo comum. "Não achou, não fica."

ATENÇÃO PARA A PROVA

- Acusado não encontrado → peças ao **Juízo comum** (o texto não manda o JECrim fazer outra forma de citação).
- Citação = **pessoal**; correspondência com AR é forma de **intimação** (art. 67), não de citação.

Art. 67 — Intimação

REGRA CENTRAL (CAPUT)

A intimação far-se-á por **3 meios**: correspondência, oficial de justiça (se necessário) ou qualquer meio idôneo de comunicação. **C.O.M**

1º meio Por **correspondência**, com **aviso de recebimento pessoal** — ou, se **pessoa jurídica ou firma individual**, mediante **entrega ao encarregado da recepção**, que será **obrigatoriamente identificado**.

2º meio Sendo necessário, por **oficial de justiça**, **independentemente de mandado ou carta precatória**.

3º meio Ou ainda por qualquer **meio idôneo de comunicação**.

P.U. Atos praticados **em audiência**: consideram-se **desde logo cientes** as **partes**, os **interessados** e os **defensores**.

DESTINATÁRIO / SITUAÇÃO	COMO SE INTIMA
Pessoa física, por correspondência	**aviso de recebimento pessoal**
Pessoa jurídica ou firma individual	**entrega ao encarregado da recepção (obrigatoriamente identificado)**
Sendo necessário	**oficial de justiça, sem mandado nem carta precatória**
Qualquer caso	**qualquer meio idôneo**
Ato praticado em audiência	**ciência desde logo (P.U.)**

VÍNCULO Intimação "**COM**" qualquer meio: **C**orrespondência → **O**ficial → **M**eio idôneo — na ordem da lei, do mais formal ao mais aberto.

ATENÇÃO PARA A PROVA

- Oficial de justiça intima **independentemente de mandado ou carta precatória** — e só "sendo necessário".
- Encarregado da recepção: identificação **obrigatória**.
- P.U.: ficam cientes na audiência as **partes**, os **interessados** e os **defensores** (três grupos).

Art. 68 — Advertência sobre advogado e defensor público

REGRA CENTRAL (CAPUT)

Do **ato de intimação do autor do fato** e do **mandado de citação do acusado** constará a **necessidade de comparecimento acompanhado de advogado**, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á **designado defensor público**.

ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS (CONSTARÁ)

- Necessidade de comparecer **acompanhado de advogado**.
- Advertência: na falta de advogado → **defensor público** será designado.

VÍNCULO Nomes do sujeito acompanham o ato: **intimação** → "**autor do fato**" · **citação** (mandado) → "**acusado**" — o mesmo par "citado = acusado" aparece no art. 66, P.U.

ATENÇÃO PARA A PROVA

- Vale para os **dois** atos: intimação do autor do fato **e** mandado de citação do acusado.
- Na falta de advogado: **defensor público** (não "dativo", não "ad hoc" — o texto diz defensor público).

Painel — Comunicação dos atos: citação × intimação (arts. 66 a 68)

Como cita

Art. 66 · **citação** **pessoal**

FORMA	QUANDO
No próprio Juizado	**sempre que possível**
Por mandado	**alternativa**

Como intima

Art. 67 · **intimação** **C.O.M**

MEIO	DETALHE
Correspondência	**AR pessoal · PJ/firma: encarregado identificado**
Oficial de justiça	**se necessário; sem mandado/precatória**
Meio idôneo	**qualquer um**

Regra especial

Art. 66, P.U. · **não encontrado** **o acusado**

Juiz encaminha as **peças existentes** ao **Juízo comum**, para o procedimento previsto em lei.

Regra especial

Art. 67, P.U. · **atos em audiência** **desde logo cientes**

Partes, **interessados** e **defensores** — sem nova intimação.

VÍNCULO Comum aos dois (art. 68): intimação do **autor do fato** e mandado de citação do **acusado** trazem a exigência de **advogado**, sob advertência de **defensor público**.

Quadros de revisão

Todos os números do material

Número	O que é	Dispositivo
2 anos	Teto da pena máxima do crime de menor potencial ofensivo ("não superior a")	Art. 61

Não há outros prazos ou números no material. As contagens usadas nos mnemônicos (5 critérios, 4 finalidades, 3 meios) são didáticas — a lei não as numera.

Listas que a banca mistura

Lista	Itens	Dispositivo
Finalidades dos Juizados	conciliação, processo, julgamento, execução (**C.P.J.E**)	Art. 1º
Competência do JECrim	conciliação, julgamento, execução (**C.J.E**) — sem "processo"	Art. 60
Critérios	oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade (**CÉSIO**)	Arts. 2º e 62
Institutos preservados na reunião	transação penal + composição dos danos civis	Art. 60, P.U.
Cientes em audiência	partes, interessados, defensores	Art. 67, P.U.

Questões rápidas (Certo ou Errado)

1. Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais são órgãos da Justiça Ordinária, criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados.
2. Os Juizados Especiais são criados para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência.
3. O processo nos Juizados orienta-se pelos critérios da oralidade, publicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
4. O Juizado Especial Criminal é provido exclusivamente por juízes leigos.
5. O Juizado Especial Criminal tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.
6. Reunidos os processos perante o tribunal do júri, por conexão, deixam de ser observados os institutos da transação penal e da composição dos danos civis.
7. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa.
8. Crime com pena máxima de exatamente 2 anos, cumulada com multa, não é infração de menor potencial ofensivo, por causa da multa.
9. O processo perante o Juizado Especial Criminal objetiva, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena privativa de liberdade.
10. A citação no Juizado Especial Criminal será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.
11. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz do Juizado determinará sua citação por correspondência com aviso de recebimento.
12. Tratando-se de pessoa jurídica, a intimação pode ser feita mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado.
13. A intimação por oficial de justiça, no Juizado Especial Criminal, depende de mandado ou de carta precatória.
14. Dos atos praticados em audiência consideram-se desde logo cientes as partes, os interessados e os defensores.
15. Do mandado de citação do acusado constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público.
16. A advertência sobre o advogado e o defensor público é exigida apenas no mandado de citação, não no ato de intimação do autor do fato.

Gabarito

Nº	G	Justificativa	Dispositivo
1	C	Literal.	Art. 1º
2	C	Literal (C.P.J.E).	Art. 1º
3	E	"Publicidade" não está na lista; o certo é **simplicidade** (CÉSIO).	Art. 2º
4	E	Togados **ou** togados e leigos.	Art. 60, caput
5	C	Literal (C.J.E).	Art. 60, caput
6	E	Os institutos **serão observados** no juízo comum ou no júri.	Art. 60, P.U.
7	C	Literal.	Art. 61
8	E	"Não superior a 2" inclui 2; e é "cumulada **ou não** com multa".	Art. 61
9	E	Pena **não** privativa de liberdade.	Art. 62
10	C	Literal.	Art. 66, caput
11	E	Encaminha as peças ao **Juízo comum**.	Art. 66, P.U.
12	C	Literal.	Art. 67, caput
13	E	**Independentemente** de mandado ou carta precatória.	Art. 67, caput
14	C	Literal.	Art. 67, P.U.
15	C	Literal.	Art. 68
16	E	Vale também para o ato de **intimação do autor do fato**.	Art. 68

Conferência de cobertura (inventário do material-fonte): Art. 1º (caput) ✔ · Art. 2º (caput) ✔ · Art. 60 (caput, P.U.) ✔ · Art. 61 (caput) ✔ · Art. 62 (caput) ✔ · Art. 66 (caput, P.U.) ✔ · Art. 67 (caput, P.U.) ✔ · Art. 68 (caput) ✔
Remissões a dispositivos fora do material: nenhuma remissão expressa a outro artigo. O art. 66, P.U., remete genericamente ao "procedimento previsto em lei" no juízo comum (não resumido).
Limitações do arquivo: PDF em imagem (sem camada de texto), lido a partir das páginas renderizadas; texto nítido, nenhum trecho ilegível. Os arts. 63 a 65 e o Capítulo II (Juizados Cíveis) não constam do arquivo.